Arrêté Royal du 15 février 2006
publié le 02 mars 2006

Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre

source service public federal finances
numac 2006003149
pub. 02/03/2006
prom. 15/02/2006
ELI eli/arrete/2006/02/15/2006003149/moniteur
moniteur https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)

Document Qrcode

15 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des taxes assimilées au timbre, notamment les articles 177, 178 et 183;

Vu la loi-programme du 27 décembre 2005, notamment les articles 140 et 141;

Vu le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi-programme du 27 décembre 2005 a profondément modifié la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, notamment en instaurant une taxe sur les opérations d'assurance sur la vie et en modifiant fondamentalement le régime du représentant responsable;

Considérant que ces dispositions de la loi-programme s'appliquent sur les primes et contributions qui échoient à partir du 1er janvier 2006;

Considérant que cet arrêté doit en conséquence fixer sans tarder les formalités et les modalités de la reconnaissance du représentant responsable;

Considérant que cet arrêté doit aussi fixer sans tarder les formalités et les conditions pour l'exercice des opérations d'assurance par les entreprises d'assurance non établies en Belgique avec un siège social dans l'Espace économique européen sans représentant responsable en Belgique, qui font des opérations d'assurance pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel à des intermédiaires résidant en Belgique;

Considérant que les dispositions du présent arrêté contiennent les mesures d'application des articles 140 et 141 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2005, sans lesquelles ladite loi-programme serait source d'insécurité juridique;

Considérant que les présentes dispositions requièrent par conséquent de produire leurs effets le 1er janvier 2006;

Considérant que c'est pourquoi il est essentiel de publier sans tarder cet arrêté royal afin de permettre aux redevables de l'impôt de remplir dans un délai raisonnable les formalités nécessaires pour que la taxe puisse être payée sans retard à partir de la première échéance ou du paiement des primes.

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'intitulé du Titre XII du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre XII. Taxe annuelle sur les opérations d'assurance ».

Art. 2. L'article 2241 du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, est remplacé comme suit : «

Art. 2241. Les bureaux compétents pour la perception de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, les intérêts et les amendes, sont désignés par le Ministre des Finances ou son délégué.

La taxe annuelle sur les opérations d'assurance, et le cas échéant, les intérêts et les amendes, sont acquittés au bureau dans le ressort duquel sont établis :

1° le siège social de l'entreprise d'assurances, si cette dernière a en Belgique son siège social;

2° la succursale ou le siège d'opérations de l'entreprise d'assurances, si cette dernière a son principal établissement à l'étranger;

3° le siège de l'organisme de pensions;

4° la résidence du courtier ou autre intermédiaire, résidant en Belgique, à l'intervention de qui l'opération d'assurance a été réalisée, si l'entreprise d'assurances n'a en Belgique aucun siège d'opérations.

Le bureau compétent est celui désigné par le Ministre des Finances :

1° lorsqu'il s'agit d'une opération d'assurance ayant pour objet un risque situé en Belgique, et que l'opération est réalisée sans l'intervention d'un courtier ou autre intermédiaire résidant en Belgique, auprès d'une entreprise d'assurance non établie en Belgique qui a son siège social dans l'Espace économique européen et qui n'a pas de représentant responsable en Belgique;

2° lorsqu'une entreprise d'assurance non établie en Belgique désigne un représentant responsable conformément à l'article 178, alinéas 2 et 3 du Code des taxes assimilées au timbre.

Les receveurs des susdits bureaux sont également compétents pour recevoir la déclaration de profession et l'engagement du représentant responsable dont il est question à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre, la déclaration prévue par l'article 1792, 1°, du même code, ainsi que l'information visée à l'article 183, alinéa 4, dudit code. »

Art. 3. L'article 2242, 1°, du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1933, modifié par l'arrêté du Régent du 23 juin 1947 et par arrêté royal du 30 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les nom, prénoms, profession, domicile et résidence de l'entreprise d'assurance, du preneur d'assurance, et, le cas échéant, du courtier ou autre intermédiaire à l'intervention de qui l'opération dénoncée a été réalisée; ».

Art. 4. L'article 2242bis, du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, est abrogé.

Art. 5. L'article 2242ter, du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2242ter. § 1er. Les dispositions prévues par les articles 1791 et 180 du Code des taxes assimilées au timbre, sont applicables au représentant responsable visé à l'article 178, alinéas 2 et 3 du Code précité.

Le représentant responsable et l'entreprise d'assurances qu'il représente sont solidairement tenus au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes, dont les opérations d'assurance, pour lesquelles le risque se situe en Belgique, réalisées avec l'entreprise d'assurance représentée, entraînent l'exigibilité. § 2. A défaut de représentant responsable agréé, ou en cas d'absence de paiement de la taxe annuelle selon les prescriptions visées au § 1er, ou en cas d'absence de paiement de la taxe annuelle par une entreprise d'assurance non établie en Belgique qui a son siège social dans l'Espace économique européen et qui n'a pas de représentant responsable en Belgique, le preneur d'assurance est tenu au paiement de la taxe annuelle, exigible du chef des opérations d'assurance qu'il a réalisées avec une entreprise d'assurances n'ayant aucun siège d'opérations en Belgique, sur la demande du receveur du bureau compétent, faite par lettre recommandée à la poste.

Le preneur d'assurance doit alors acquitter la taxe au bureau compétent dans le mois de la date du dépôt de la lettre recommandée à la poste.

Lorsque le preneur d'assurance n'a pas acquitté la taxe annuelle dans le délai fixé ci-dessus, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait. »

Art. 6. L'article 2242quater, du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2242quater . Lorsque l'entreprise d'assurances étrangère a fait agréer un représentant responsable, le preneur d'assurance n'est pas tenu des obligations établies par l'article 1792 du Code des taxes assimilées au timbre. »

Art. 7. L'article 2242sexies du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, est abrogé.

Art. 8. L'article 2242septies, du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, est abrogé.

Art. 9. L'article 2243bis du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 1993, est abrogé.

Art. 10. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre facilement lisible et imprimable, et enrichi par un contexte relationnel.
Textes qui mentionnent ce document:

arrêté royal

arrêté ministériel

Etaamb.be utilise des cookies

X

Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.

Continuer Plus de details